מִצְוָה תנד

שֶׁלֹּא לְהוֹסִיף עַל תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְשֶׁבְּעַל פֶּה (לֹא תַּעֲשֶׂה רמ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קְדֻשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהוֹסִיף בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְשֶׁבְּעַל פֶּה שׁוּם דָּבָר עַל קַבָּלַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ מִסִּינַי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, א) **'לֹא תֹסֵף עָלָיו'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין כט.) **'כָּל הַמּוֹסִיף גּוֹרֵעַ', וְכָל יָתֵר כְּנָטוּל דָּמֵי. וַאֲדוֹן הַמִּצְוֹת הַמְצַוֶּה אוֹתָנוּ עַל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת הוּא בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת וְכָל מַעֲשָׂיו וְצִוּוָיו הֵם שְׁלֵמִים וְטוֹבִים, וְהַתּוֹסָפוֹת בָּהֶם חִסָּרוֹן הוּא** (חינוך)[א]**. וְהֵא לְךָ מוֹפֵת מֵהָעוֹשֶׂה כַּדּוּר עָגֹל בְּתַכְלִית**

משנה הלכות

תנד) גדרי האיסור. כל המוסיף על תורת משה רבינו, הן תורה שבכתב הן תורה שבעל פה, וכגון שאומר על ארבע בתים שבתפילין שיש לעשותם מן התורה חמש, או שאומר שצריך מן התורה ליקח שני לולבים וב' אתרוגים[ב], וכן המוסיף על הציצית ואומר שצריך חמש ציציות[ג], וכן היושב בסוכה אחר החג[ד], והאומר שאסור לאכול בשר עוף בחלב הוא מן התורה ואינו אלא מדרבנן[ה], וכל כיוצא באלו הרי זה עובר בלאו זה, ואם עבר ועשה כן והתרו בו לוקה.

סייגים וגדרים של חכמים. ומיהו יש כח ביד חכמים לעשות סייגים וגדרים לתורה ולהוסיף לפי צורך השעה, אלא שיאמרו בפירוש שזה מצוה מדרבנן או סייג ומשמרת[ו]. (ומזה צריך עיון על קצת צדיקים אחרונים, אשר ברוב קנאתם לה' לפעמים בדבר שהקילו בו העולם, החמירו וכתבו על מצוות דרבנן שלדעת רוב שיטות הם דרבנן ורק דעה יחידה וכיוצא בזה דאורייתא, והם למגדר מילתא כתבו דהוא איסור דאורייתא. ולעניות דעתי צריך עיון בזה אי שפיר דמי לעשות כן).

הוספות המותרות. ודעת קצת ראשונים דליכא בל תוסיף אלא במצות עשה כגון שמניח שני תפילין בראשו או שתי מזוזות בפתחו, אבל בלאוין ליכא בל תוסיף כיון שהתורה צוותה לעשות סייגים דכתיב (ויקרא יח, ל) 'ושמרתם את משמרתי'[ז]. ודע דהתוקע בשופר בכל יום ראש השנה או נוטל אתרוג מאה פעמים ביום אין זו הוספה, וכן כהן המברך כמה

תנד) א. ע"ע אורות המצוות מצוה תסה. **ב.** חינוך ומנחת חינוך. **ג.** עיין מגן אברהם סי' י' ס"ק ב. **ד.** חינוך. **ה.** רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ד וה"ט. **ו.** שם. **ז.** ראב"ד שם. וחינוך בשם רוב המפרשים. ודרשת חז"ל בכתוב זה הוא במו"ק ה. יבמות כא.

הָעִגּוּל, וּבָא אֶחָד וְהוֹסִיף עָלָיו מַשֶּׁהוּ וּבְאֵיזֶה מָקוֹם שֶׁהוּא, הֲרֵי פֹּחֵת הָעִגּוּל וְהִשְׁחִית תֹּאַר הַכַּדּוּר וְהוֹצִיאוֹ מִכַּוָּנַת הָעוֹשֵׂהוּ שֶׁעָשָׂאוֹ לִהְיוֹת דַּוְקָא עָגֹל, וְאִם יִרְצֶה לְהַחֲזִירוֹ לִשְׁלֵמוּתוֹ בְּעַל כָּרְחֵךְ שָׁיָּסִיר הַתּוֹסֶפֶת שֶׁהוֹסִיף וְאָז יַחֲזֹר עַל כַּוָּנַת עוֹשֵׂהוּ. וְכֵן בְּתוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה וְהַשְׁלֵמָה בְּכָל מִינֵי הַשְׁלֵמוּת, הַתּוֹסֶפֶת בָּהּ גֵּרָעוֹן הוּא. גַּם כִּי יָדוּעַ הוּא וּמְפֻרְסָם שֶׁמִּי שֶׁמּוֹסִיף בְּאֶחָד גָּרַע מֵהַשִּׁנִּי, שֶׁנּוֹטֵל מִזֶּה וּמוֹסִיף עַל זֶה, וַאֲפִלּוּ מֵחָכְמוֹת הַטֶּבַע יָדוּעַ שֶׁמִּי שֶׁלָּקָה בִּרְאִיָּה יְקַבֵּל פִּי שְׁנַיִם בְּחוּשׁ הַשְּׁמִיעָה וְכֵן הוּא בְּכָל הַחוּשִׁים, וְהַמְפֻרְסָם אֵין צָרִיךְ רְאָיָה.

סנהדרין פח: ר"ה כח: סוכה ל"א: ל"ו: זבחים פ. רמב"ם הל' ממרים פ"ב, ספר המצוות ל"א תעשה שי"ג-שיד, סמ"ג לאוין שס"ד-שפה, סמ"ק סי' קע"ח, יראים סי' ל"ב, אורח חיים סי' קכ"ח.

משנה הלכות

פעמים ביום, כי מותר לעשות מצוה כמה פעמים ביום שחייב בה[ח]. מיהו כהן המוסיף ברכה מעצמו[ט], וכן המוסיף בתקיעות קולות שלא צותה התורה לשם מצוה הרי זה בל תוסיף[י]. ומה שאנו תוקעין כמה קולות משום תקנת ר' אבהו ליכא בל תוסיף כיון דמספקינן איזה עיקר ואחרות לא לשם מצוה הם[יא]. ולדעת קצת פוסקים[יב] אם הוסיף ממין זה הרבה ליכא בל תוסיף, למשל הנוטל שני לולבין או ב' אתרוגים, אלא כשמוסיף מין אחר על הד' מינים.

ודעת אחרים[יג] דהוה בל תוסיף.

שלא בזמן המצוה. בזמן המצוה עובר על בל תוסיף אפי' בלי כוונה, אלא אם כן מתנה בפירוש שעושה שלא לשם מצוה, ושלא בזמנו בעי כוונה[יד]. נשים שפטורות ממצות עשה שהזמן גרמא אין בזה משום בל תוסיף אם מקיימות כיון דלא נצטוו כלל באלו המצוות (ויש חולקין מיהו נהגו העולם להתיר)[טו], ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ח. מנחת חינוך ע"פ תוס' ר"ה טז: ד"ה ותוקעים, ועיין מגן אברהם סי' קכ"ח ס"ק מ. **ט.** או"ח סי' קכ"ח סכ"ז. **י.** עיין אליהו רבה סי' תקצ"ו אות א. **יא.** תוס' ר"ה שם. **יב.** תוס' סוכה לא: ד"ה הואיל, ראב"ד הל' לולב פ"ז ה"ז. **יג.** רמב"ם שם. חינוך. **יד.** מנחת חינוך, מגן אברהם סי' תרנ"א ס"ק כ"ז. **טו.** עיין רש"י עירובין צו. ד"ה ולא מיחו בה חכמים, ותוס' שם ד"ה מיכל בת כושי, וד"ה דילמא סבר לה.

מִצְוָה תנה

לֹא תִגְרְעוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה רמ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִגְרֹעַ דָּבָר מִמַּה שֶׁחִיְּבָה אוֹתָנוּ הַתּוֹרָה בֵּין בִּכְתָב וּבֵין בְּעַל פֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, א) 'וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנּוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. טַעַם מִצְוָה זוֹ גָּלוּי לַכֹּל הוּא, כִּי מִי הוּא שֶׁיָּבֹא אַחַר הַמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, קַדְמוֹן לְכָל הַקַּדְמוֹנִים וְאַחֲרוֹן לְכָל אַחֲרוֹנִים, שָׁלֵם בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת מְקוֹר הַחָכְמָה וְהַדַּעַת אֲשֶׁר לֹא יִשָּׁנֶה וְלֹא יִשְׁתַּנֶּה, וּבְחָכְמָתוֹ גָּזַר עָלֵינוּ חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים טוֹבִים וּנְעִימִים וּשְׁלֵמִים בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רנח). וְאִם מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם גָּזַר לְפִי שָׁעָה וְאֵין דַּעְתּוֹ שְׁלֵמָה וְלִפְעָמִים גְּזֵרָתוֹ לְרָעָה, הָרוֹצֶה לְשַׁנּוֹת

משנה הלכות

תנה) גדרי האיסור. כל הגורע מתורת משה רבינו בין בכתב ובין בעל פה, כגון העושה ג' פרשיות בתפילין שכך הוא המצוה מהתורה דאתי הלכתא וגרעא חדא[א], וכגון נתערב דם הניתן במתן ד' עם הניתן במתנה אחת, ר' אליעזר אומר ינתנו במתנת ארבע, ר' יהושע אומר ינתנו במתנה אחת שאם אתה נותן במתן ד' עובר בבל תוסיף ועושה מעשה, וכשאתה נותן במתנה אחת עובר בבל תגרע ואי אתה עושה מעשה[ב]. האומר בשר חיה מותר בחלב מהתורה[ג], או בשר בהמה אסור חוץ מן העז, או האומר חלב העז מותר בחלב פרה, או הכבשה, או שאומר בחלב העז שאינו אמו מותר, שלא נאמר אלא על אמו[ד], בכל אלו וכיוצא עובר משום בל תגרע.

עקירת מצוה על ידי בית דין. וכל דבר שבא לחזק הדת כדי שלא יעברו העם על דברי תורה מכין ועונשין שלא כדין, אבל אין קובעין הדבר לדורות לומר שהלכה כך היא, וכן אם ראו לפי שעה לעבור על מצות עשה או לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים, וכמו שהתיר מרדכי לאסתר ללכת לאחשורוש בשביל להציל כל ישראל, ולפדות שבויים מבית האסורים בשבת, וכיוצא בזה לפי מה שצריכים עושים, כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לפי שעה לעבור על איזה מצוה כדי שיתקיימו כולם, וכדרך שאמרו חכמים[ה] 'חללו עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה'[ו]. ואם

תנה) א. מנחת חינוך. **ב.** חינוך ע"פ ר"ה כח: **ג.** רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ט. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** שבת קנא: יומא פה: **ו.** רמב"ם שם ה"ד.

וְלִגְרֹעַ מִדְּבָרָיו בְּנַפְשׁוֹ הוּא, כָּל שֶׁכֵּן מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חַי וְקַיָּם מַלְכוּתוֹ לְעוֹלְמֵי עַד וְתוֹרָתוֹ שְׁלֵמָה לְטוֹבָתֵנוּ הוּא. וַאֲפִלּוּ יָבֹא נָבִיא לְהוֹסִיף אוֹ לִגְרֹעַ מִתּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה בְּאָמְרוֹ כִּי כֵן נִצְטַוָּה מֵה' לֹא נַאֲמִין, כִּי שֶׁקֶר דִּבֵּר וּמַכְחִישׁ נְבוּאַת אֲדוֹן הַנְּבִיאִים מֹשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁכְּבָר אָמַר שֶׁ'זֹאת הַתּוֹרָה לֹא תִהֶא מֻחְלֶפֶת וְלֹא תִּהֶא תּוֹרָה אַחֶרֶת מֵאֵת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ', אִם לֹא לְפִי שָׁעָה כְּאֵלְיָהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל שֶׁשּׁוֹמְעִין לוֹ (עיין רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ט ה"א ג. ועיין טעמי מצות שם). וְאַל יִקְשֶׁה בְּעֵינֶיךָ מִמִּצְוֹת דְּרַבָּנָן וּסְיָגִים וּגְדֵרִים, כִּי כֵן צִוָּנוּ מֹשֶׁה רַבֵּנוּ בְּתוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה (ויקרא יח, ל) 'וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי' לַעֲשׂוֹת מִשְׁמֶרֶת לַתּוֹרָה, וְלֹא חַס וְחָלִילָה לִגְרֹעַ מִמֶּנָּה.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תִּנּוֹ

שֶׁלֹּא לִשְׁמֹעַ לַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה (לֹא תַעֲשֶׂה רמ"ה)

הִוְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁמֹעַ לַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא נַאֲמִין לוֹ וְלֹא נְשַׁאֵל מִמֶּנּוּ אוֹת וּמוֹפֵת, וְאִם נָתַן מֵעַצְמוֹ לֹא לִשְׁמֹעַ לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ד) 'לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא'.

משנה הלכות

תיקנו כן לעשות לעולם אין שומעין להם אפילו לשעה, ואפילו אם יהיה נביא ורוצה לגרוע אין שומעין לו וחייב מיתה, שכבר עבר על נבואת משה רבינו ע"ה שהתורה לא תהא מוחלפת[ח]. ומה שאמרו באגדה[ט] בחזיר למה נקרא שמו חזיר שתחזור להיות כשרה, אין הכוונה שהתורה ח"ו תתחלף אלא הכוונה שהחזיר יתחיל להיות מעלה גרה, וממילא יהיה בכלל הבהמות הכשרים המבוארים בתורה שסימנן מעלה גרה ומפרסת פרסה[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תנו) גדרי האיסור לדעת הרמב"ם. נביא המתנבא בשם עבודת כוכבים, כגון האומר אמרה לי עבודת כוכבים פלונית או כוכב פלוני שמצוה לעשות כך וכך או

ז. עיין מו"ק ה. יבמות כא. ח. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ז ה"ז. ט. עיין באור החיים ויקרא יא, ג. י. עיין רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ט ה"א-ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּנֵי הָאָדָם אֲשֶׁר שִׂכְלָם אֵינוֹ בָּרִיא לָבוֹא אֶל תַּכְלִית הָאֱמֶת הָאֲמִתִּי הֵם בְּטִבְעָם לְסַפֵּק בִּדְבָרִים אֲשֶׁר יִשְׁמַע מֵחֲבֵרוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן כְּשֶׁיִּתֵּן לוֹ אוֹת וּמוֹפֵת לְפִי שְׁקָרָיו, וֶהֱיוֹת שֶׁהַטָּעוּת נִמְצָא אֵצֶל בְּנֵי אָדָם לָכֵן תָּחוּשׁ הַתּוֹרָה כִּי אוּלַי מִתּוֹךְ הַטְּעָנוֹת הַמַּכְזִיבוֹת וַאֲרִיכוּת הַדְּבָרִים וְהַוּכּוּחַ עִם הַדּוֹבֵר שְׁקָרִים הַמִּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, יִתְפַּתֶּה הָאָדָם הֶחָלוּשׁ בְּדַעְתּוֹ לִדְבָרָיו. וְאַף כִּי לֹא יִתְפַּתֶּה לְגַמְרֵי, אוּלַי יְפַקְפֵּק בִּלְבָבוֹ אֲפִלּוּ רֶגַע אַחַת שׁוּם סֵרֶךְ בִּכְזָבָיו וְטַעֲנוֹתָיו לְשָׁעָה, וְאַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁאֵין תְּקוּמָה לִדְבָרָיו בְּעִקָּר, כִּי הָאֱמֶת יוֹרֶה דַּרְכּוֹ וְיָעִיד עַל דִּבְרֵי הַנָּבִיא כִּי שֶׁקֶר בְּפִיו, אַף עַל פִּי כֵן חָסָה הַתּוֹרָה עָלֵינוּ שֶׁלֹּא נַעֲבֹר אֲפִלּוּ

משנה הלכות

שלא לעשות, אפילו כיון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור הרי זה נביא שקר ונתחייב מיתה, ואם התרו בו בפני שנים הרי זה מת בחנק[א]. ואסור לערוך דין ותשובה עם המתנבא בשם עבודת כוכבים, ואין שואלין ממנו אות ומופת, ואם עשה מעצמו אין משגיחין עליו ואין מהרהרין בו, וכל המחשב באותות שלו שמא אמת הן עובר בלא תעשה שנאמר 'לא תשמע אל דברי הנביא ההוא', וכן נביא השקר אף על פי שמתנבא בשם ה' ולא הוסיף ולא גרע מן התורה אלא שמתנבא במה שלא שמע, או שמתנבא מה ששמע נביא חבירו והוא אומר שנאמרה לו והוא מתנבא בו, הרי זה מיתתו בחנק שנאמר (דברים יח, כ) 'אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא צויתי ומת הנביא ההוא'[ב]. והשומע מתנבא בעבודה זרה צריך להזהירו במה שראוי לכל פושע ואשם[ג].

בירור שקרו. והאומר נביאות מה שלא נאמרה לו אלא לחבירו, צ"ל שהעידו עליו הנביאים אחרים שלו לא נאמרה נבואה זו וממיתים אותו על דבריהם, ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני (יו"ד סי' של"א-של"ב) מה שכתב ליישב קושיית הפנים יפות בפרשת שופטים בפסוק (דברים יח, כא) 'איכה נדע את הדבר', הלא אפשר לידע על ידי שני נביאי אמת שיעידו שהוא נביא שקר, וכתב דבלא ידיעה וראיה אין סומכין על עדות נביא וצריך עיון, ועיין שם אריכות גדולה בענין נאמנות הנביא ובאיזה דבר סמכינן עליו.

דעת שאר ראשונים בגדרי האיסור. והרמב"ן ז"ל בהשגות השיג על הרמב"ם ז"ל וכתב דהאזהרה הזו הוא שלא לקבל דבריו לעשותן, וכן תרגם אונקלוס 'לא תקבל לפתגמי נביא ההוא', ואם כן אין

תנו) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ו. **ב.** שם ה"ז. **ג.** ספר המצוות.

רֵגַע אַחַת מִכָּל יָמֵינוּ בְּפִקְפּוּק הַמַּחֲשָׁבָה הָרָעָה הַהוּא חַס וְחָלִילָה, וְלָכֵן הִזְהִירָה שֶׁלֹּא לִשְׁמֹעַ אֶל דְּבָרָיו (חינוך).

רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, ספר המצוות ל"ת תעשה כ"ח, סמ"ג ל"תין ל"ג, סמ"ק סי' כ"ז, יראים ע"ז.

מִצְוָה תנו

שֶׁלֹּא לֶאֱהֹב אֶת הַמֵּסִית (לֹא תַעֲשֶׂה רמ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱהֹב אֶת הַמֵּסִית, וְלִשְׂנֹא אוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ט) 'לֹא תֹאבֶה לוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה (ויקרא יט, יח) 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ', אֲבָל לָזֶה 'לֹא תֹאבֶה לוֹ' וְלֹא תֶאֱהַבֵהוּ כִּי אֵינוֹ רָאוּי לְאַהֲבָתְךָ מִפְּאַת מַעֲשֵׂי הַתַּעְתּוּעִים שֶׁרָצָה לְהַדִּיחֲךָ מֵאֵת ה' אֱלֹקֶיךָ וּמִתּוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה בְּאֵר מַיִם חַיִּים לֵילֵךְ וְלַעֲבֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים וּלְאַבֵּד אוֹתְךָ וְנַפְשֶׁךָ

משנה הלכות

האזהרה על השמיעה בלבד[ד], וכתב היראים (מצוה ע"ז) 'שלא לקבל דברי הנביא השקר וכו' אף על פי שלא תעשה כדבריו, ומשעה שקיבלת דבריו אתה עובר'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה.

תנז) גדרי האיסור. המסית נפש מישראל בין איש ובין אשה בין גדול ובין קטן אסור למוסת לאהוב את המסית. ודרשו בספרי (פר' ראה לז) 'מכלל שנאמר (ויקרא יט, יח) 'ואהבת לרעך כמוך' יכול אתה אוהב לזה תלמוד לומר 'לא תאבה', מכלל שנאמר (שמות כג, ה) 'עזוב תעזוב עמו' יכול אתה עוזב עם זה תלמוד לומר (דברים שם) 'ולא תשמע', מכלל שנאמר (ויקרא שם טז) 'ולא תעמוד על דם רעך' יכול אי אתה רשאי לעמוד על דמו של זה, תלמוד לומר (דברים שם) 'ולא תחוס עינך עליו'[ב].

לשנוא עובד כוכבים וכופר. וכתב הסמ"ק (סי' ט"ז) 'ואסור לאהוב שום עובד כוכבים אם הסיתו מעולם, וכן הכופר באלקי ישראל'. ומפשטות הדברים נראה דכוונתו דאסור לאהוב גוי, וצריך עיון דהיכן מצינו לזה בלאו, ואולי כוונתו משום דכתיב (דברים ז, ב) 'לא תחנם', ויש לבאר עוד כוונתו דאסור לאהוב שום עובד כוכבים, כוונתו שום ישראל

ד. ספר המצוות, הובא במנחת חינוך. **תנז) א.** עיין ספרי פר' ראה לז. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ד.

מֵאֶרֶץ הַחַיִּים, וַהֲרֵי הוּא בִּכְלַל הָרוֹצֵחַ וְנָרַע מִמֶּנּוּ, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"לג 'גָּדוֹל הַמַּחֲטִיאוֹ יוֹתֵר מֵהַהוֹרְגוֹ' (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תנז). וְאִם תַּרְאֶה לוֹ אַהֲבָה וּפָנִים שׁוֹחֲקוֹת אֲפִלּוּ אִם אַתָּה לֹא תִּשְׁמַע לוֹ, פֶּן יִרְאֶה רֵעֲךָ אַהֲבָתְךָ אֵלָיו וְיִשְׁפֹּט בְּלִבּוֹ שֶׁלּוּלֵא שֶׁהַצַּדָּק אִתּוֹ לֹא הָיִיתָ אוֹהֵב לוֹ וְיֵלֵךְ וְיִשְׁמַע לוֹ, וְהָיָה בְּךָ חֵטְא. וְאִם לֹא תֹּאהֲבֶנּוּ לוֹ לֹא יִהְיֶה בְּךָ חֵטְא. וְאָמַר 'לֹא תֹּאהֲבֶנּוּ' לֹא תִּהְיֶה כְּאָב לוֹ, לֹא תִּכָּנֵם עִמּוֹ בְּטְעָנוֹת וְלֹא תְּרַחֵם עָלָיו, שֶׁאִם אַתָּה מַצִּילוֹ וְלֹא יְקַבֵּל עָנְשׁוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה אַתָּה מַעֲנִישׁוֹ לָעוֹלָם הַבָּא, וּמוּטָב שֶׁיְּקַבֵּל עָנְשׁוֹ עַל יְדֵי בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסג).

סנהדרין כט. לג: לו: סא. סז. פה: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, ספר המצוות לא תעשה טז-יז-יח-יט-כ-כא, סמ"ג לאוין כו-כז-כח-כט-ל-לא, סמ"ק סי' קט"ז-קיז-קיח.

משנה הלכות

העובד עבודה זרה, ורוצה לומר כל עבודה זרה שעובד כיון שהסיתו עליה אסור לאוהבו. וכן הכופר באלקי ישראל אף שלא הסיתו אסור לאוהבו.

דברי האחרונים המצוה זו. והנה המסית אסור לחבבו אפילו לא הסיתו אלא בינו לבין עצמו, מכל מקום אסור לאוהבו בשום דבר[ד]. והאחרונים הקשו לספרי (שם) שכתב 'לפי שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך' לזה לא תאהבהו', דמאיזה טעם צריכים לשללו, וגם כי הרי הוא רשע גמור ויצא מכלל 'ואהבת לרעך', ויש לומר לפי מה שביאר הבעל התניא (פל"ב) דאפילו ברשעים צריך לשנוא רק חלק הרשע שבו אבל חלק הטוב שבו צריך לאהוב, לכן בא הציווי על המסית לאסור שום אהבה לו. ובזה יש להבין קצת מה שהוסיף הסמ"ק 'וכן הכופר באלקי ישראל', דזה נמי אסור לאוהבו דאין בו עוד נקודה טובה בכלל מאחר שכפר ח"ו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר ואוהב את המסית עובר בלאו ואינו לוקה עליו כיון שאין בו מעשה.

ג. במ"ר כא, ד. תנחומא פנחס ג. ד. מנחת חינוך בשם משנת חכמים.

מִצְוָה תנח

שֶׁתִּהְיֶה שִׂנְאַת הַמַּסְּרִית קָבוּעַ בְּלִבֵּנוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה רמ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲזֹב שִׂנְאָה מֵהַמַּסְּרִית, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ט) 'וְלֹא תִשְׁמַע אֶלָיו', כְּלוֹמַר לֹא נִשְׁמַע אֵלָיו לְהַעֲבִיר נְטִירָתוֹ וְנִקְמָתוֹ מִן הַלֵּב.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה תנז). וּבְמִדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד מוֹדְדִין לוֹ[א] לְהָשִׁיב לוֹ גְּמוּלוֹ בְּרֹאשׁוֹ לַאֲשֶׁר חָשַׁב לְהַחֲרִיב הָעוֹלָם. הוּא רָצָה לְהַטִּיל אֵיבָה וְשִׂנְאָה בֵּין יִשְׂרָאֵל לְאָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם לְפִיכָךְ יִשְׂנָאוּהוּ בְּנֵי אָדָם. וְכֵן מָצִינוּ בַּנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי, הוּא אָמַר אֶהֱרֹג אֶת אָדָם וְאֶשָּׁא אֶת חַוָּה, עַכְשָׁו 'אֵיבָה אָשִׁית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זַרְעֲךָ וּבֵין זַרְעָהּ' (בראשית ג, טו), דִּבְמִדָּה שֶׁמָּדַד מָדְדוּ לוֹ (עיין סוטה ט:). וְכֵן מָצִינוּ בְּסוֹטָה 'הִיא

משנה הלכות

תנח) גדרי האיסור. מצוה על המוסת לשנוא את המסית בשנאה אמיתית, והזהירה התורה בלאו שלא להעביר אותה השנאה מלבו ואפילו יבקש סליחתו לא ישמע לו, וישמור נטירה ונקימה בלבו ולא יעזוב לו בשום עזר.

איור הספרי 'יכול אתה עוזב לזה'. וכן אמרו רז"ל (פר' ראה לז) 'מכלל שנאמר בישראל (שמות כג, ה) 'עזוב תעזוב עמו'[ב], ותרגם אונקלוס 'משבק תשבוק מה בלבך עלוהי', לכן הוה אמינא ש'אתה עוזב לזה המסית גם כן, תלמוד לומר 'ולא תשמע אליו'[ג]. ורש"י ז"ל (שמות שם) פי' 'עזיבה זו לשון עזרה', ואם כן שמעינן שלא לעזור לו במעשה ושלא לעזוב השנאה מלבו. ואף פריקה דאיכא צער בעלי חיים אסור לו ועובר בלאו, ומיהו אינו לוקה אף דעושה מעשה, אבל מכל מקום הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין[ד].

בזמן שיש בית דין. וכתב רש"ל ד'נראה דמיירי בשאין לו עדים שיוכל להמיתו בבית דין, או בזמן הזה דלא דנין דיני נפשות', וכוונתו דאילו בזמן שדנים דיני נפשות ויש לו עליו עדים הרי בית דין ממיתין אותו, אלא דבאמת גם בזמן שיש בית דין דנין ויש עליו עדים נמי אפשר שהמצוה לשנאתו כל זמן שלא דנוהו. ואולי כוונת הרש"ל שאם יש בית דין קודם שדנוהו אין לשנאתו דלמא יזכוהו בית דין, ואם לאחר שדנוהו וסקלוהו וכל המומתים מתודאים אם כן אין לשנאתו, אלא

תנח) א. סוטה ח: **ב.** הובא ברמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ד. **ג.** חינוך. **ד.** משנת חכמים.

נָתְנָה עֵינֶיהָ בַּאֲחֵרִים' וְלִשְׁנֹאוֹת אֶת בַּעְלָהּ, לָכֵן 'וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ' (במדבר ה, יד) **וְכָל מַה שֶּׁעוֹשִׂים לָהּ** (עיין סוטה ח: ט.)**. וְאִם יְבַקֵּשׁ מִמְּךָ רַחֲמִים 'לֹא תִשְׁמַע אֵלָיו', וְרַחֲמֵי רְשָׁעִים אַכְזָרִי, כְּלוֹמַר אִם תִּרְצֶה לְרַחֵם אֶת הָרְשָׁעִים הִתְאַכְזֵר עָלָיו כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא נֶעֱנָשׁ בָּעוֹלָם הַבָּא, דּוּמְיָא דְּעָכָן שֶׁאָמַר לוֹ יְהוֹשֻׁעַ** (יהושע ז, כה) **''יַעְכָּרְךָ ה' בַּיּוֹם הַזֶּה', הַיּוֹם הַזֶּה אַתָּה עָכוּר וְאֵין אַתָּה עָכוּר לָעוֹלָם הַבָּא'**[ה] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסג).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תנט

שֶׁלֹּא לְהַצִּיל הַמֻּסִּית מִסַּכָּנָה (לֹא תַּעֲשֶׂה רס"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַצִּיל הַמּוּסָת לַמֻּסִּית כְּשֶׁיִּרְאֵהוּ בְּסַכָּנַת מָוֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ט) **'וְלֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו'.**

משנה הלכות

דאפי' הכי אכתי איכא למימר באופן שברח מפני הבית דין או שלא עלתה בידם להביאו לבית דין, ואפילו שיש לו עדים ובזמן הבית דין. ואני מסופק במסית שהביאוהו לבית דין ומצאו לו זכות ופטרוהו, והמוסת יודע בעצמו שטעו, וברור לו שהסית אותו, אי מצוה לשנאתו, או דילמא כיון שהבית דין פטרוהו ודאי המוסת טעה בדמיונו כיון שלפי הגדת העדים פטרוהו ואסור לשנאתו, והראשון נראה.

מי מוזהר. ובמנחת חינוך נסתפק עוד אי מצוה על כל ישראל לשנאתו או רק על המוסת, ולעניות דעתי פשוט דאם יש עדים ואי אפשר להורגו דמצוה על כל ישראל לשנאתו, ואי ליכא עדים ודאי דלאחרים אסור לשנאתו, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תנט) גדרי האיסור. קיום המצוה, המוסת שראה למסית שהוא בעת צרה ובסכנת מוות אסור להצילו בין בידים ובין בגרמא בכל אופן שהוא, אלא יניחנו וימות ברשעו, ואם הצילו עובר בלאו ד'לא תחוס' ואינו לוקה עליו[א].

בן לאב. ומצוה זו אפילו בן שראה אביו שהסיתו בסכנה אסור להצילו[ב].

מלקות. ובמשנת חכמים כתב דאינו לוקה משום דאם היו עדים שהסית אם כן

ה. סנהדרין מג: מד: ויק"ר ט, א. במ"ר כג, ו. **תנט) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ד. חינוך. **ב.** עיין רמב"ם הל' ממרים פ"ה הי"ד.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (ספרי ראה לז) 'מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ימ, טז) 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ' יָכוֹל אִי אַתָּה עוֹמֵד עַל דָּמוֹ שֶׁל זֶה, תַּלְמוּד לוֹמַר 'וְלֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו', כְּדֵי שֶׁיִּרְאוּ אַכְזְרִיּוּת בְּרַחֲמָנִים וְיִנָּקֵם נְקָמַת יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ מִמֶּנּוּ. וְאָמַר הַכָּתוּב 'לֹא תָחוֹס עֵינְךָ', וְלֹא אָמַר סְתָם לֹא תָחוּס עָלָיו, לְפִי שֶׁלִּפְעָמִים יֹאמַר הַמּוּסָת אוּלַי אֲנִי טוֹעֶה בִּדְבָרָיו וְעֵינִי הִטְעַנִי וּמַה לִּי לְכָּנֵם בְּסִפֵּק רְצִיחָה, מוּטָב אַעֲלִים עֵינִי מִמֶּנּוּ כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם לִי עַיִן תַּחַת עַיִן, הִזְהִירָה הַתּוֹרָה עָלָיו 'לֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו', וְהִזְהִירְךָ לְהִסְתַּכֵּל בְּעֵין הַשֵּׂכֶל וְהַדַּעַת וְלִשְׁמֹעַ בָּאָזֶן, שְׁנֵי חוּשִׁים הָעִקָּרִיִּים שֶׁהֵם הָעַיִן לִרְאוֹת וְהָאָזֶן לִשְׁמֹעַ, וְכַאֲשֶׁר שְׁנֵיהֶם יַסְכִּימוּ בְּעֵדוּת לֹא נִשְׁאָר שׁוּם סָפֵק, וּזְכֹר שֶׁבְּמַעֲמַד הַר סִינַי 'וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת' (שמות כ, טו), וּכְתִיב (דברים ד, לג) 'הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים' וְגוֹ', לָכֵן 'לֹא תָחוֹס עָלָיו' עַיִן וְ'לֹא תִשְׁמַע אֵלָיו' אֹזֶן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסב).

מראה מקומות עיין במצוה תנ"ז.

משנה הלכות

בר קטלא הוא ויכול לומר שהצילו כדי להביאו לבית דין ולדונו, ומצוה לדונו על פי משפט בבית דין, ואם אין עדים אין לוקין על פי עצמו[ג]. הסית שנים, המוסתים עצמם הם עדיו, אבל המוסת עם עד אחד שהכמין לו אינן מצטרפין, דבדיני נפשות בעינן שהעדים יראו זה את זה בשעת מעשה, ועיין בקצות החושן לדודי זקיני (סי' פ"א אות י"ג)[ד].

דיני עדות. ובשו"ת ר' עקיבא אייגר (סי' רי"א) הקשה איך משכחנא ניסת על ידי קרוב, הרי הוא הניסת יפסול העדים מטעם נמצא מהם אחד קרוב או פסול, ותירץ כיון שמכמינים העדים מבחוץ שאין המסית והניסת רואים אותם הוי כשתי עדויות שאין מקצתן רואין אלו את אלו ואינם פוסלים אהדדי, ולכן נקטה תורה (דברים יג, ז) 'כי יסיתך אחיך בסתר' ועל ידי הכמנה יראו העדים, לכן צריכין להיות מבחוץ שנים. ובמסית לא בעינן עדות שאתה יכול להזימה[ה].

עכו"ם. ונחלקו האחרונים אי עכו"ם המסית לישראל או ישראל המסית לנכרי אי יש להם דין מסית, דעת המנחת חינוך[ו] דמסית הוי רק שמסית ישראל לישראל,

ג. הובא במנחת חינוך. ד. ועיין מנחת חינוך מצוה תס"ב. ה. עיין גם שו"ת ר' עקיבא אייגר סי' רי"ב. ו. מצוה תס"ב.

מִצְוָה תם

שֶׁלֹּא לְלַמֵּד זְכוּת עַל הַמֵּסִית (לֹא תַעֲשֶׂה רמ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְלַמֵּד הַמּוּסָת זְכוּת עַל הַמֵּסִית וַאֲפִלּוּ יוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ט) **'לֹא תַחְמֹל עָלָיו'.**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאָסוּר לְלַמֵּד עֲלֵיהֶם זְכוּת, כְּדֵי לְבַעֲרָם מִן הָעוֹלָם וְלֹא יַחֲטִיאוּ עוֹד עַם קָדֵשׁ לִפְנוֹת אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים לְטַמֵּא אֶת הַקְּדֻשָּׁה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רסה), כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ מַשְׁפִּיעַ נְבוּאָתוֹ לִנְבִיאָיו הַקְּדוֹשִׁים עַל יְדֵי כֵּלִים נִכְבָּדִים לְחִבַּת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל וּלְהַדְרִיכָם בְּדַרְכֵי הַתּוֹרָה וּלְלַמְּדָם דֶּרֶךְ ה' וְלַהֲשִׁיבָם בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה,

משנה הלכות

ובספר חסד למשיחא על מגילת רות, ובמהר"ם שי"ק באורח חיים נראה דאפילו עכו"ם הוה מסית אם הסית לישראל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תס) גדרי איסור. אסור למוסת ללמד זכות על המסית אף על פי שיודע לו זכות, ואם לימד עליו זכות עובר בלאו זה[א], ומיהו נראה שאם לימד עליו זכות וראו בית דין שיש ממש בדבריו אף על פי שעבר בלאו מכל מקום פוטרין אותו[ב].

כמה ספיקות בדיני איסור זה. ויש להסתפק כשהכמין לו עדים ואומר לו אמור לי ביחוד, והוא אומר לו והלה אומר לו האיך ננים את אלקינו שבשמים ונעבוד עבודת כוכבים, וקיימא לן אם חזר בו מוטב, ואם אמר כך הוא חובתנו וכך יפה לנו העדים ששומעין מבחוץ מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו[ג], ותיכף אחר ששמעו העדים בתוך כדי דיבור מיד חזר בו ומתחרט ובוכה לפניו, והעדים לאחר ששמעו דברי המסית מיד הלכו להם לבית דין ולא שמעו החזרה, או שהחזרה בלחש דבר שלא שמעו העדים, אם כהאי גונא מותר למסית ללמד עליו זכות ולומר כך וכך שמעתי ממנו ואינו חייב מיתה. והספק אי אמרינן כיון דחזר בו לאו מסית הוא ומותר ללמד עליו זכות, או דילמא אסור ללמד עליו זכות. ואף דבעבודה זרה לא אמרינן תוך כדי דיבור כדיבור, אבל במסית שאינו עובד יכול לחזור בו. גם צריך עיון אי נאמן הוא לפני בית דין באמרו שחזר בו כדי דיבור נגד העדים שהכמין והם לא שמעו החזרה, והוא טוען שבלחש אמר לו שחוזר. עוד יש להסתפק אם הביא המוסת עדים על אחד העדים או על שניהם שהם פסולין להעיד, וממילא ניצל המוסת אי הוה בכלל

תס) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ד. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** עיין סנהדרין סז.

וְהוּא בְּרִשְׁעָתוֹ טִמֵּא אֶת הַכֵּלִים (עיין עיר מקלט (לידא) מצוה תנז). וְלָכֵן 'לֹא תַחְמֹל עָלָיו' לוֹמַר אוּלַי יַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה וְיַעֲשֶׂה מִצְוֹת רַבּוֹת וְיָגֵנּוּ עָלָיו, 'לֹא תְכַסֶּה עָלָיו' (דברים שם) שֶׁיֹּאמְרוּ שֶׁאַתָּה שָׁתַף עִמּוֹ. וְדַע כִּי גָּרוּעַ הוּא מִן הָעַכּוּ"ם כִּי בְּקֵשׁ לְהַדִּיחֲךָ מִלִּפְנֵי ה', וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּרֹב רַחֲמָיו חָשַׁב לְבִלְתִּי יַדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח, וְאִם לֹא תְּבַעֵר הַטֻּמְאָה מִן הָעוֹלָם יַדִּיחַ אֲחֵרִים וְיוֹסִיף בְּחֶטְאוֹ (עיין טעמי מצות שם). וְדָמוֹ דְּהַאי גַּבְרָא סוּמָק טְפֵי, כִּי זֶה חָטָא וְהֶחֱטִיא אֶת הָרַבִּים וְאֵין זְכוּת בָּאָה עַל יָדוֹ, וְאֵין מַסְפִּיקִין לוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה לְעוֹלָם־, וְלָכֵן 'לֹא תַחְמֹל עָלָיו'.

מראה מקומות עיין במצוה תנ"ז.

מִצְוָה תסא

שֶׁלֹּא יַחֲרִישׁ מִלְּלַמֵּד חוֹבָה עַל הַמְּסִית (לֹא תַעֲשֶׂה ע"ר)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַחֲרִישׁ הַמּוֹסֶת וְיִשְׁתֹּק מִלְּלַמֵּד חוֹבָה אִם יֵדַע עַל הַמְּסִית, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, ט) 'וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו'.

משנה הלכות

מלמד זכות, או דילמא כיון דידע שהם פסולי עדות מצוה עליו להגיד פסלם לבית דין, כדי שלא יכשלו בית דין לדון בעדים פסולים. דודאי גם במסית בעינן עדות כשירה שהסית, אך אחר שנתברר שהוא מסית אין טוענין לו להצילו. ועיין ביד רמ"ה (סנהדרין סז.) וזה לשונו 'ואם תשאל מאי שנא הכא דבעי למימר 'איך נניח' וכו', ומאי שנא היכא דאמר לשנים דאז לא צריכי למימר 'איך נניח' אלא מביאין לבית דין וסוקלין אותו מיד' וכו', ותירץ 'גבי אמר לשנים כיון דאי אמר ליה האיך נניח הדר ביה, איכא למימר דמחמת ביעתותיהו הדר ביה ולאו מידי הוא, אבל לגבי אחד כיון דלא חזי לסהדותא, כי הדר ביה ודאי תשובה הוא עביד וחזרה מעליותא היא ולכך בעי מימרא ליה האיך נניח' עיין שם. ולפי תירוץ זה נראה דכיון דמועיל תשובה יכול ללמד עליו זכות גם כן, וצריך עיון בזה. ונוהג כמו שכתבנו במצוה הקודמת.

תסא) גדרי האיסור. קיום המצוה, המוסת היודע חובה על המסית חייב ללמד עליו חובה ואם שתק ולא לימד חוב עובר בלאו זה[א], ואין לוקין עליו כיון דאין בו

ד. פסחים כה: יומא פב: ה. יומא פז. סוטה מז. סנהדרין קז: **תסא) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. עוֹד נִרְאֶה שֶׁלֹּא יֹאמַר הַמּוֹסֶת בְּלִבּוֹ הֵן יָדִי לֹא פָּעֲלָה אָוֶן, וּבְכַפַּי לֹא שָׁפַכְתִּי דָּם, אִישׁ לֹא הָרַגְתִּי לְפִצְעִי וְיֶלֶד לְחַבּוּרָתִי וּמַה לִּי לְדָמוֹ שֶׁל זֶה, אִם בַּר מָוֶת הוּא מִן הַשָּׁמַיִם יְמִיתוּהוּ וְיָדִי אַל יְהִי בּוֹ, דְּמַה לִּי לִדְחֹק וּלְהַעֲנִישׁ מִי שֶׁמַּנִּיחִין אוֹתוֹ מִן הַשָּׁמַיִם, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּגְּמָרָא (ע"ז ד:) בְּהַאי מִינָה שֶׁהָיָה מְצַעֵר לֵה לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי וּסְבַר לְמִלְטְיֵהּ, כִּי מְטָא הַאי שַׁעְתָּא נְמְנֵם, אֲמַר שְׁמַע מִנַּהּ לָאו אוֹרַח אַרְעָא לְמֶעֱבַד הָכִי 'וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו' כְּתִיב (תהלים קמה, ט), וּכְתִיב (משלי יז, כו) 'גַּם עָנוֹשׁ לַצַּדִּיק לֹא טוֹב' (וְעַיֵּן תּוֹסָפוֹת שָׁם (ד"ה שמע מינה) 'כִּי לֹא הָיָה לוֹ לִדְחֹק בִּידֵי שָׁמַיִם לְהַעֲנִישׁוֹ'), וְכָךְ גַּם כֵּן יַעֲלֶה עַל דַּעַת הַמּוֹסֶת. עַל כֵּן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא יִשְׁתֹּק אֶלָּא חַיָּב לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה

משנה הלכות

מעשה[ב], ואפילו למאן דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, הכא אינו לוקה דיכול לומר לא ידעתי, ואפילו באו עדים שידע יכול לומר שכחתי.

דיני בית דין הדן מסית. ולאו דוקא המוסת אלא הוא הדין הבית דין, דמסית מחזירין לחובה ולא לזכות[ג], ומכל מקום קודם שנגמר דינו לחובה ודאי דצריכים בית דין לעיין בדינו שיצא לאור באמת ככל דיני נפשות בבדיקת עדים אם אומרים אמת, אלא שאין מהפכין בזכותו. ואיתא בתוספתא (סנהדרין פ"ז מ"ג) 'בדיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה חוץ מן המסית, ור' יהושע בן קרחא אומר אף המדיח'. ואין טוענין למסית, ומושיבין בדינו זקן וסריס ומי שאין לו בנים אף שפסולין בשאר דיני נפשות כדי שלא ירחמו עליו, שהאכזריות על אלו שמטמאין ומטעין את העם אחרי הבליהם רחמים הוא בעולם שנאמר (דברים יג, יח) 'למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים'[ד].

באב שהסית. ובכל התורה אין הבן נעשה שליח לאב להלקותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח[ה]. והטעם דבאביו רשע אינו נעשה שליח שמא עשה תשובה ומחוייב לכבדו, אבל במסית הולכין לחובה, ועוד דאין מספיקין בידו לעשות תשובה[ו]. ולאחר מיתה אסור לקללו, שכל המומתין בבית דין מתודין ומתכפרין והקללה תדבק בנפשו לאחר מיתה, ולפיכך חמור קללה מהכאה באב והבן.

דיני העדים. ובמשנת חכמים כתב דאם המוסת היה העד בבית דין כגון שהסית שנים והן הן עדיו דאסורים ללמד עליו חובה,

ב. מנחת חינוך. **ג.** עיין רמב"ם הל' סנהדרין פי"א ה"ה. **ד.** שם הל' סנהדרין שם. **ה.** רמב"ם הל' ממרים פ"ה הי"ד. מנחת חינוך. **ו.** ועי' ביאור ספר המצוות לרס"ג ח"א עשין י"א-י"ב (דף ק"ו).

כָּל מַה שֶּׁיּוֹדֵעַ וְלַהֲמִיתוֹ בְּיִדֵי אָדָם. וְכָתַב הַחִנּוּךְ ׳וּמֵרֹב אַזְהָרוֹת עַל הַמִּסִּית יֵשׁ לְהָבִין שֶׁמִּצְוָה עָלֵינוּ לִשְׁנֹא הָרְשָׁעִים בִּשְׁאָר עֲבֵרוֹת, אַחַר רְאוֹתֵנוּ שֶׁהִשְׁחִיתוּ מַעֲשֵׂיהֶם עַד שֶׁאֵין תִּקְוָה בָּהֶם לָשׁוּב בְּשׁוּם פַּעַם, וַעֲלֵיהֶם אָמַר דָּוִד (תהלים קלט, כא) ׳הֲלוֹא מְשַׂנְאֶיךָ ה׳ אֶשְׂנָא״ וְגוֹ׳.

מראה מקומות עיין במצוה תנ״ז.

מִצְוָה תסב

שֶׁלֹּא לְהָסִית אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל (לֹא תַעֲשֶׂה רע״א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָסִית שׁוּם נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, יב) ׳וְלֹא יוֹסִפוּ לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה בְּקִרְבֶּךָ׳.

משנה הלכות

דקיימא לן דעד לא יענה לא לזכות ולא לחובה, ויעברו על לאו ד׳לא תחמול׳ בשב ואל תעשה ולא יעברו על לא יענה בקום ועשה[ז]. ולעניות דעתי כיון דהתורה צוותה בפי׳ ללמד חובה לא עבר על לאו ד׳לא יענה׳. ונסתפקו האחרונים אי עד נעשה דיין במסית. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תסב) גדרי האיסור. המסית אחד מישראל בין שהוא איש ובין שהוא אשה, אף על פי שלא עבד המסית ולא המוסת עבודה זרה, אלא מפני שהורוהו לעבוד בין שהיה המסית הדיוט שבהדיוטות ובין שהיה גדול שבגדולים ואפילו נביא, ובין שהיה המוסת איש או אשה מיתתו בסקילה[א]. המסית רוב אנשי עיר הרי זה מדיח ואינו נקרא מסית ומיתתו בסקילה, המסית שהסית בין בלשון רבים ובין יחיד, כיצד האומר לחבירו אעבוד עבודה זרה, אלך ואעבוד, נלך ונעבוד, אזבח, אלך ואזבח, נלך ונזבח, וכיוצא בזה חייב[ב]. אמר לעבוד עבודה זרה שאין עבודתה בעבודה פלונית וגם אינה מד׳ עבודות שהקרבן ניתר בהם, נראה דפטור דלא הוי אלא כמשטה, ואם נתכוין לשם עבודה זרה ממש חייב דהעובד כל דבר לשם עבודה זרה חייב.

דיני עדות. הסית לשנים עיין לעיל (מצוה תנ״ט) דהן הן עדיו[ג]. ודוקא שלא היו קרובים זה לזה דאם לא כן פסולין להעיד. מסית אינו צריך התראה[ד]. אמר לאחד ואין

ז. הובא במנחת חינוך. **תסב) א.** רמב״ם הל׳ עכו״ם פ״ה ה״א. **ב.** שם ה״ב. **ג.** שם. **ד.** שם ה״ג. ובהל׳ סנהדרין פי״א ה״ה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֹׁרֶשׁ מִצְוָה זוֹ גָּלוּי לְכָל רוֹאֵי שֶׁמֶשׁ כִּי אֵין לְךָ רָעָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ לְהַדִּיחַ נְפָשׁוֹת מִיִּשְׂרָאֵל אַחֲרֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְ'גָּדוֹל הַמַּחֲטִיאוֹ יוֹתֵר מֵהַהוֹרְגוֹ'[ה], וְחַטָּאתוֹ כְּחַטַּאת יָרָבְעָם בֶּן נְבָט שֶׁחָטָא וְהֶחֱטִיא אֶת הָרַבִּים, וְחֵטְא הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ, וְאֵין מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה[ו], וְלָכֵן מִיתָתוֹ בְּסְקִילָה. וְהַזְּהִירָה הַתּוֹרָה עַל זֶה שֶׁלֹּא יִטְעֹן הַמֵּסִית הֲרֵי דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי הַתַּלְמִיד דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין וְלֹא הָיָה לוֹ לִשְׁמֹעַ, כִּי אֵין טוֹעֲנִין לְמֵסִית[ז], כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בַּנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי שֶׁשָּׁאַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאָדָם (בראשית ג, יא-יד) 'הֲמִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל מִמֶּנּוּ אָכָלְתָּ. וַיֹּאמֶר הָאָדָם הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּ עִמָּדִי הִיא נָתְנָה לִי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל. וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹקִים לָאִשָּׁה מַה זֹּאת עָשִׂית וַתֹּאמֶר הַנָּחָשׁ הִשִּׁיאַנִי וָאֹכֵל. וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹקִים אֶל הַנָּחָשׁ כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה' וְגוֹ', וְהָיָה לוֹ לְהָשִׁיב דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי הַתַּלְמִיד דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין, אֶלָּא דְּאֵין טוֹעֲנִין לְמֵסִית וְדָמוֹ בְּרֹאשׁוֹ (עיין סנהדרין כט.). וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (בראשית ג, יג) 'וּמִכָּאן לְמֵדִין עֹנֶשׁ לַמַּחֲטִיא אָדָם בְּדָבָר'.

מראה מקומות עיין במצוה תנ"ז.

משנה הלכות

כאן עדים יאמר יש לי עוד חבר רוצה בזה, ואם אינו רוצה לומר בפני שנים מצוה להכמין לו עדים ומעמידין במקום שיראו המסית והוא לא יראה אותם וישמעו דבריו, אומר לו אמור לי ביחוד והוא אומר, והמסית משיבו האיך נניח את אלקינו ונעבוד את העצים והאבנים, אם חזר בו או שתק פטור, ואם אמר כך הוא חובתינו וכו' מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו[ח]. ומצוה ביד המוסת להרגו[ט].

הסית על עצמו ועל אחרים. הסית לעצמו שיעבדוהו אחרים, אם עבדוהו נסקל הוא והן שהרי עבדוהו לשם עבודה זרה והסכים עמהם, ואף על פי שקיבלו ממנו ואמרו הן, אינו נסקל לא הוא ולא הן עד שיעבדו, אבל אם הסית על אחרים וקיבלו אף שלא עבדו חייבים הוא והן בסקילה[י].

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות, וכל העובר על זה בין

ה. במ"ר כא, ד. תנחומא פנחס ג. **ו.** אבות פ"ה מי"ח. סוטה מז. סנהדרין קז: **ז.** עיין סנהדרין כט. **ח.** הל' עכו"ם שם. **ט.** שם ה"ד. **י.** שם ה"ה.

מִצְוָה תסג

דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַחְקֹר בָּעֵדִים וְלִדְרֹשׁ אוֹתָם הֵיטֵב כְּפִי יְכָלְתֵּנוּ כְּדֵי לַעֲמֹד עַל אֲמִתַּת הָעֵדוּת, שֶׁנֶּאֱמַר 'וְדָרַשְׁתָּ וְחָקַרְתָּ וְשָׁאַלְתָּ הֵיטֵב וְהִנֵּה אֱמֶת נָכוֹן הַדָּבָר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דַּעַת לְנָבוֹן נָקֹל לְהָבִין כִּי הוּא עִקָּר וְיסוֹד גָּדוֹל לָבֹא אֶל הָאֱמֶת, וְעַל יְדֵי הַדְּרִישָׁה וַחֲקִירָה לִשְׁנֵי עֵדִים הָרְחוֹקִים זֶה מִזֶּה יִתְבָּרֵר אֲמִתַּת הָעִנְיָן וְנִמְצָא שֶׁאֵינוֹ מְחַיֵּב הַזַּאי וּמְזַכֶּה הַחַיָּב וְהוֹרֵג נֶפֶשׁ נָקִי, וְזֶה שֶׁשָּׁנִינוּ 'הֱוֵו מְתוּנִים בַּדִּין' (אבות פ"א מ"א) (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קצב. ועיין חינוך). עוֹד יֵשׁ תּוֹעֶלֶת גָּדוֹל בִּדְרִישָׁה וַחֲקִירָה כְּדֵי שֶׁנּוּכַל לְהָזִם הָעֵדִים הַלָּלוּ אִם יָבוֹאוּ אֲחֵרִים וְיָעִידוּ שֶׁעִמָּהֶם הָיוּ בְּאוֹתוֹ זְמַן,

משנה הלכות

הדיוט או חכם ונביא והסית נפש מישראל חייב סקילה[יא]. וכשממיתים למסית מכריזין בכל מקומות בישראל פלוני נהרג על שהסית אדם מישראל, ואין ממתינין לו עד יום טוב אלא מכריזין וממיתין אותו מיד[יב].

תסג) איזה עדות חייב בדרישה וחקירה. כל עדות הן עדי דיני ממונות והן דיני נפשות צריכים דרישה וחקירה מן התורה, ותיקנו חכמינו ז"ל בדיני ממונות שאין צריכין דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני הלווין[א]. (ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' נ"א) כתבתי דדרישה וחקירה הוא כדי שתתקיים הזמה, וממילא במקום שאין צריכין להיות עדות שאתה יכול להזימה לא צריך דרישה וחקירה, שוב ראיתי שכן כתב בתומים (סי' ל') בדעת הרמב"ם דעדי קידוש החודש לא צריכין הזמה, עיין שם, ולפי זה בעידי המסית לא בעי דרישה וחקירה דלא בעי עדות שאין יכול להזימה).

מהות החקירות הדרישות והבדיקות. ובשבע חקירות בודקים את העדים ואלו הן, באיזה שמיטה מז' שמיטות, באיזה שנה מהשמיטה, באיזה חודש משנה, בכמה ימים בחודש, באיזה יום בשבוע, ובכמה שעות ביום, ובאיזה מקום, ואפילו אמר היום נעשה המעשה שואלין ובודקין אותו בכל אלו. וחוץ מז' החקירות שואלים אותו איזה עבירה עבר, ובאיזה מלאכה, כגון מי שחילל שבת או עבד עבודה זרה, האיך עשה המלאכה, ואיזה מאכל אכל וכיוצא בזה וכל

יא. שם ה"א. **יב.** רמב"ם הל' ממרים פ"ג ה"ח. ומנחת חינוך. **תסג) א.** רמב"ם הל' עדות פ"ג ה"א.

וְלָכֵן חוֹקְרִין בְּאֵיזֶה זְמַן וּבְאֵיזֶה מָקוֹם וּבְאֵיזֶה שְׁמִטָּה וּבְאֵיזֶה שָׁנָה שֶׁבִּשְׁמִטָּה, וּבְאֵיזֶה יוֹם מִשִּׁשֶּׁת יְמֵי הַשָּׁבוּעַ נַעֲשָׂה הַמַּעֲשֶׂה[ב], וְאִם לֹא הָיִינוּ יוֹדְעִין לְכָל זֶה מִפִּיהֶם אִם יָבוֹאוּ אֲחֵרִים וְיִזְמוּם עַל הַרִיגָה יֹאמְרוּ הֵם בְּזְמַן אַחֵר הֲרָגוּ, וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לַחְקֹר וְלִדְרֹשׁ וְלַעֲמֹד עַל כָּל פְּרָטֵי עִנְיָנִים שֶׁנּוֹכַל לַהַזְמָם[ג], וְיִהְיֶה עוֹד תּוֹעֶלֶת בָּזֶה שֶׁכְּשֶׁיִּדְעוּ זֶה לֹא יִמָּצְאוּ עֵדֵי שֶׁקֶר, כִּי יָחוּשׁוּ לְנַפְשׁוֹתָם פֶּן יָבִיא הָרוֹצֵחַ עֵדִים אֲחֵרִים וְיִזַּמֵּם וְיַקִּימוּ בָּהֶם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר (דברים יט, יט) 'וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם'[ד], וּמִשְׁפְּטֵי ה' צֶדֶק יַחְדָּו.

סנהדרין מ. רמב"ם הל' עדות פ"א, ספר המצוות מצות עשה קע"ט, סמ"ג עשין ק"ט, חושן משפט סי' ל'.

משנה הלכות

זה בכלל חקירות הן[ה]. עוד מרבים הבית דין לבדוק את העדים בענינים אחרים, כגון במלבושי הנהרג או ההורג, באיזה מלבושים היה לבוש, ועפר הארץ שנהרג עליה איזה מראה היה לה לבן או אדום, ומעשה בר' יוחנן בן זכאי שהיה בודק בעוקצי תאנים ושיבחוהו, וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח[ו].

פרטי דינים. ובודקים כל עד בפני עצמו, ואם השוו עדותן נושאין ונותנין בדין. הכחישו עצמן בחקירות או בדרישות בטלה עדותן[ז]. ובדיני ממונות הודאות והלואות ומתנות ומכירות תיקנו חכמים לקבל עדות בלא דרישה וחקירה, אלא שכיון שכיוונו שניהם בשיווי הכסף עדותן קיימת[ח]. ואם תאמר האיך עקרו חכמים דרישה וחקירה מן התורה בשביל שלא תנעול דלת, לא קשיא והטעם משום דהפקר בית דין היה הפקר, וגם כי בשב ואל תעשה. ומיהו אם ראה הדיין אפילו בדיני ממונות שהדין מרומה צריך לעשות דרישה וחקירה, ואם הכחישו זה את זה בחקירות או בדרישות עדותן ביטלוה[ט] (ועיין בקצות החושן[י] על הקושיא למה תיקנו זמן בגיטין הא בעינן דרישה וחקירה). היו מאה עדים ובאו להעיד כולם בבת אחת והיה אחד מכחיש בחקירות או בדרישות עדות כולם בטילה[יא]. דיני קנסות צריכין דרישה וחקירה[יב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן לענין ממון ובזמן שדנין דיני נפשות לכל דבר.

ב. עיין סנהדרין מ. **ג.** ראה רש"י סנהדרין שם. וע"ע מצות השם (סקאהל) מצוה תסד. ואלה המצות (חאגיז) מצוה תסג. **ד.** ע"ע רש"י ב"ק עה: ד"ה היכא דאמרי. **ה.** שם פ"א ה"ד. **ו.** שם ה"ו. **ז.** שם פ"ג ה"ג. **ח.** רמב"ם שם ה"א. חו"מ סי' ל' ס"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם. **י.** סי' ל' ס"ק ב. **יא.** רמב"ם שם פ"ב ה"ג. חו"מ שם ס"ב. מנחת חינוך. **יב.** רמב"ם שם פ"ג ה"ב.

מִצְוָה תסד

שְׂרֵפַת עִיר הַנִּדַּחַת (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂרֹף עִיר הַנִּדַּחַת וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּהּ וְלַהֲרֹג יוֹשְׁבֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, יז) 'וְשָׂרַפְתָּ בָאֵשׁ אֶת הָעִיר וְאֶת כָּל שְׁלָלָהּ כָּלִיל לַה' אֱלֹקֶיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאֲנָשִׁים הַחַטָּאִים הָאֵלֶּה בְּנַפְשׁוֹתָם אֲשֶׁר הִסְכִּימוּ בְּרַבִּים כֻּלָּם הַסְּכָמָה רָעָה וְנִמְאֶסֶת כָּזֹאת לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה״, וְלֹא נִשְׁאַר לָהֶם בְּכָל הַמָּקוֹם שׁוּם לַחְלוּחִית קְדֻשָּׁה אֶלָּא כֻּלָּם כָּפְרוּ בְּמִצְוֹת הַשֵּׁם וּבְמְצִיאוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וְאָמְרוּ לֹא הוּא, וְעָזְבוּ מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם אֲשֶׁר בִּזְכוּתָם יָרְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ וְתָפְשׁוּ מַעֲשֵׂה הַכְּנַעֲנִים אֲשֶׁר

משנה הלכות

תסד) גדרי המצוה. קיום המצוה, עיר בישראל שהסכימו כולם ויצאו מדת ה' לעבוד עכו"ם וראויה לעשות עיר הנידחת בית דין הגדול שבירושלים שולחין ודורשין וחוקרין בדבר עד שידעו ראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזר לעבודה זרה, אם אמת הדבר שולחין להם שני תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם לעבודת ה', חזרו ועשו תשובה מוטב ומניחין אותם, ואם יעמדו במרדן ובאוולתן בית דין מצווין לכל ישראל לעלות עליהן לצבא, והן צרין עליהן ועורכין עמהן מלחמה עד שתבקע העיר, כשתבקע העיר מיד מרבין להם בתי דינין ודנים אותם, וכל מי שראו עליו שני עדים שעבד עבודה זרה אחר שהתרו אותו מפרישין אותו, נמצאו כל העובדים מיעוט העיר סוקלין אותן ושאר העיר ניצול, נמצאו רובן עובדין עבודה זרה מעלין אותן לבית דין הגדול וגומרין שם דינם והורגין כל אלו שעבדו בסייף, ומכין את כל נפש אדם אשר בה לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה, נמצאו העובדים רובה מכים הטף של עובדים לפי חרב, בין שהודחה כולה או רובה מקבצין כל שללה אל תוך רחבה והורגין כל נפש חיה ובהמה אשר בה ושורפין כל שללה עם העיר באש וזו מצות עשה[ב].

פרטי דיני נכסי העיר. נכסי הצדיקים שנשארו בעיר נשרפין בכלל שללה, הואיל וישבו בה ממונן אבד[ג]. שיירא העוברין ממקום למקום ועבדו עבודה זרה עמהם, אם שהתה שם שלושים יום נהרגין בסייף וממונם אבד, ואם לאו הן בסקילה וממונם

תסד) א. ראה חינוך. **ב.** רמב"ם הל' הל' עכו"ם פ"ד ה"ו. **ג.** שם ה"ז.

יָשְׁבוּ בָהּ מִלְּפָנִים וְנִשְׁמְדוּ מִמֶּנָּה בִּשְׁבִיל מַעֲשִׂים כָּאֵלּוּ, רָאוּי לִמְחוֹת גַּם זִכְרָם מִמּוֹהֶם, וְדִין אֶחָד לָהֶם. וְאֵינָם רְאוּיִים לְנַחֲלַת הָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, וְהָאָרֶץ לֹא רְאוּיָה לָהֶם שֶׁלֹּא נִתְּנָה אֶלָּא לְזֶרַע אָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים הַמַּמְשִׁיכִים לִשְׁמֹר עַל קְדֻשָּׁתָם. וְלָכֵן הֶחְמִיר הַכָּתוּב כָּל הַחֲמִרוֹת הָאֵלּוּ הָאֲמוּרוֹת כִּי הַכֹּל נֶעֱבַד מֵהֶם, וַעֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה וְאֵין כְּלָיוֹן חָרוּץ יוֹתֵר מִן הַשְּׂרָפָה. וְאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין קיא:) 'כָּל הָעוֹשֶׂה דִּין בְּעִיר הַנִּדַּחַת כְּאִלּוּ הִקְרִיב עוֹלָה כְּלִיל שֶׁנֶּאֱמַר 'כְּלִיל לַה' אֱלֹקֶיךָ'', וּמְסַלֵּק חֲרוֹן אַף מִיִּשְׂרָאֵל (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה לג).

סנהדרין קיא: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ד, ספר המצוות מצות עשה קפ"ו ולא תעשה כ"ג-כד, סמ"ג עשין ט"ו ולאוין כ"ד-כה, יראים פ"ד פ"ה.

מִצְוָה תסה

שֶׁלֹּא לִבְנוֹת עִיר הַנִּדַּחַת (לֹא תַעֲשֶׂה ער"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִבְנוֹת עִיר הַנִּדַּחַת לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, יז) 'וְהָיְתָה תֵּל עוֹלָם לֹא תִבָּנֶה עוֹד'.

משנה הלכות

ליורשיהם[ד]. נכסי עיר אחרת שהיו מופקדין בתוכה יחזרו לבעליהן, ונכסי הרשעים שהיו מופקדים במדינה אחרת אם נקבצו עמה ישרפו, ואם לאו תנתן ליורשיהם[ה]. בהמה חציה לעיר הנדחת וחציה לעיר אחרת נשרפת, עיסה חציה לזה וחציה לזה חולקין ושורפין האסור[ו]. אילנות ופירות המחוברין עליהן מותרין וכן שער הראש שבה מותרין ונותנין ליורשים, הקדשות שבתוכה ימותו וקדשי בדק הבית יפדו ואח"כ ישרפו[ז]. כתבי קודש יגנזו[ח] (ועיין בשו"ת בית שערים יו"ד סי' רכ"א). ונוהג בזמן שישראל על אדמתן ומצוה על הבית דין בזמן שיש בידן לעשות דין ברשעים.

תסה) איסור בנייתה. עיר הנידחת שהודחה כדלעיל (מצוה תס"ד) אינה נבנית לעולם, וכל הבונה אותה או מקצתה עובר בלאו ולוקה[א]. ומותר לעשותה גנות ופרדסים[ב]. הבונה בית אחד, במנחת חינוך

ד. שם ה"ט. **ה.** שם ה"י. **ו.** שם הי"א. **ז.** שם הי"ג. **ח.** שם הט"ו. **תסה) א.** ספר המצוות להרמב"ם מצוה כ"א. מוצל מאש סי' נ"א. **ב.** רמב"ם הל' הל' עכו"ם פ"ד ה"ח.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לִמְחוֹת וְלַעֲקֹר שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה מִיִּשְׂרָאֵל וְיִשְׁמְעוּ אֲחֵרִים וְיִרְאוּ וְלֹא יְזִידוּן עוֹד, שֶׁכָּל הָעוֹבֵר עָלָיו יִשְׁתּוֹמֵם מִדִּינָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָאֲמִתִּיִּים וְיָסֻרוּ הָרְשָׁעִים וְלֹא יוֹסִיפוּ לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרַע הַזֶּה. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ 'וְהָיְתָה תֵּל עוֹלָם', שֶׁהַתֵּל הַכֹּל פּוֹנִים אֵלָיו וְשׂוֹאֲלִין עָלָיו (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה לד). וְגַם לִהְיוֹת לְאוֹת וּלְמוֹפֵת לְכָל בָּאֵי עוֹלָם כִּי מִשְׁפְּטֵי ה' צָדְקוּ יַחְדָּו, וְיוֹדוּ כֻּלָּם עַל שֶׁאִבֵּד שִׁבְעָה אֻמּוֹת שֶׁהָיוּ שָׁם מִלְּפָנִים בִּרְאוֹתָם כִּי אֶרֶץ הַקְּדוֹשָׁה אֵינָהּ סוֹבֶלֶת טֻמְאַת יוֹשְׁבֶיהָ, וּכְמוֹ שֶׁהִזְהִירָה הַתּוֹרָה (ויקרא יח, כח) 'וְלֹא תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר קָאָה אֶת הַגּוֹי'[ג], וּמִשְׁפָּט אֶחָד לְכָל עוֹשֵׂי רִשְׁעָה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַרְבֵּה הַמָּקוֹם גּוֹרֵם, וְאִם הִרְבּוּ לַחֲטֹא בַּמָּקוֹם הַהוּא עַד שֶׁנַּעֲשָׂה עִיר הַנִּדַּחַת אֵין לִבְנוֹתוֹ וּלְהִתְיַשֵּׁב שָׁם עוֹד, כֵּיוָן שֶׁיּוֹשְׁבֶיהָ עוֹבְדֵי

משנה הלכות

(מצוה תס"ד) פשיטא ליה דאינו עובר, ולעניות דעתי פשוט דעובר שהרי מקצתה הוא, ועיין ברית משה (מצוה כ"ה). עוד נסתפק במנחת חינוך בפדיון פטר חמור כיון דאסור בהנאה אי חל עליו איסור עיר הנידחת, ולעניות דעתי גם בזה כיוון דיש היתר לאיסורו[ד], ממילא הוה שלו וחל עליו. וגם בשאר איסורי הנאה שיש להם בעלים חל איסור, עבר ובנה עיר הנידחת מצוה להרסה, ועיין מנחת חינוך כאן פרטי המצוה.

ערים שאינן נעשין עיר הנידחת. ואין עושין ירושלים עיר הנידחת, ולא אחד מערי מקלט[ה], והראב"ד[ו] סבירא ליה דעושין ערי מקלט, ובספרי מפורש כהרמב"ם דגם ערי מקלט אין עושין עיר הנדחת, (האחרונים). ולעניות דעתי אין זה קושיא להראב"ד, דספרי לשיטתיה אזיל דירושלים נתחלקה לשבטים, ודרשו (ספרי פר' ראה מ) 'פרט לירושלים שלא ניתנה לבית דירה אלא למלון אורחים תדיר' (עיין עמק הנציב על הספרי שם) אם כן מהאי טעמא נפטרו גם ערי מקלט שניתנו לאורחים כירושלים, אבל בגמרא ב"ק (פב:) פליג על הספרי וכתב הטעם לפטור ירושלים משום שלא נתחלקה לשבטים, וגם הרמב"ם מביא טעם זה משום שלא נתחלקה, נמצא פליג אספרי, ואם כן צדקו דברי הראב"ד לשיטתו. אין עושין עיר הנידחת בספר שלא יכנסו עכו"ם ויחריבו את הארץ, ואין עושין שלש עיירות נידחות זו לצד זו[ז]. ואין עושין עד שיהיו המדיחים שנים או יותר, אבל במדיח אחד לא, ושיהיו המדיחים אנשים, ושיהיו מתוך העיר ושיהיו

ג. עיין רמב"ם ויקרא שם כה. ד. כבבכורות יא. ה. שם ה"ד. ו. שם. ז. שם ה"ד.